



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres-
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002925

Tocache, **03 NOV 2023**

Visto, el Expediente N° 016-2023168968 que contiene: Resolución judicial N° 15 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjui de fecha 25.10.2017, que corresponde a la sentencia de vista; Resolución judicial N° 32 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 14.03.2023, que anula la Resolución Jefatural UGELT N° 484-2022 de fecha 13.07.2022; Resolución Directoral Regional N° 1111-2023-GRSM/DRE de fecha 12.05.2023; Opinión Legal N° 89-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ, de fecha 31.08.2023 (016-2023665982); Memorando N° 1585-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 14.09.2023 (SIGI 016-2023733925); Informe escalafonario N° 0761-2023 emitido por la UGEL Tocache de fecha 02.10.2023; Informe N° 093-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/UGA/RR.HH./DEUDAS-SOCIALES de fecha 23.10.2023 que remite el cálculo de la liquidación judicial; Informe N° 265-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 24.10.2023 y el Memorando N° 1089-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 24.10.2023 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30%, a favor de **BLANCA SIMON CARDENAS**, en un total de cuarenta (40) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...)"

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002925

la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 0484-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 13 de julio de 2022, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 11 (sentencia) de fecha 02 de marzo de 2017 y la Resolución judicial N° 27 de fecha 21 de octubre de 2021, recaído en el expediente judicial N° 0083-2013-0-2209-JM-CI-01, a favor de **BLANCA SIMON CARDENAS**, por concepto de 30% preparación de clases y evaluación a partir 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012, le corresponde el reintegro del 30% calculada sobre la base de su remuneración total (íntegra), en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b, reconociendo la suma de **S/ 58,815.26** soles;



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1111-2023-GRSM/DRE de fecha 12 de mayo del 2023, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 484-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 13 julio del 2022, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 58,815.26** soles a favor de **BLANCA SIMON CARDENAS**, actual docente de la IE N° 0466 jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación, o equivalente al 30%, calculado sobre la base de su remuneración total íntegra del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b); en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 32 de fecha 14 de marzo del 2023, recaído en el expediente judicial N° **0083-2013-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Tercer considerando de la Resolución Judicial N° 32 de fecha 14 de marzo del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignaciones y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 0796-2018-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 03 de octubre del 2018, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, BONESP, DU N° 073, DU. N° 011 y DS 065;



Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 00761-2023 emitido por la UGEL Tocache de fecha 02 de octubre del 2023, de **BLANCA SIMON CARDENAS**, actualmente la profesora labora en la institución educativa N° 0466 jurisdicción de la UGEL Tocache; por lo que el Juzgado Mixto – Sede Tocache requiere en la Resolución N° 32 de fecha 14 de marzo del 2023, que se efectúe nueva liquidación de los montos dando estricta observancia a la Resolución judicial N° 15 de fecha 27 de octubre del 2017 (sentencia de vista) donde dispone el pago del reintegro de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación, a **BLANCA SIMON CARDENAS** teniendo en cuenta que la bonificación será percibida solo por el periodo laborado por la demandante, es decir el periodo que se dio dentro la vigencia de la Ley del Profesorado; según el informe escalafonario se desprende que la docente ha laborado desde el **01.09 al 31.12.1991; 06.04 al 31.12.1992; 12.04 al 31.12.1993; 20.04 al 31.12.1994; 12.04 al 31.12.1996; 25.03 al 31.12.1997; 23.03 al 31.12.1998; 10.03 al**



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002925

31.12.1999; 07.03 al 31.12.2000 (como profesora de aula contratado); del 01.04.2001 al 25.11.2012 (como profesora de aula nombrado), asimismo no registra tiempo no laborado, lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto;

Que, mediante Informe N° 265-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 24 de octubre del 2023, la Oficina de Administración, alcanza la Liquidación Judicial de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación 30% de **BLANCA SIMON CARDENAS**, en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial recaído en el expediente judicial N° **0083-2013-0-2209-JM-CI-01**, se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 92/100 SOLES (S/ 57,618.92)**, como se detalla a continuación:

DECRETOS X AÑO	TIPO II.EE	PERIODO	Lic. & meses desc.	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CARGO / CONDICION LABORAL	MONTO
TOTAL								57618.92
D.S. 261 NOV.91 - DIC 91 (2 MESES)	2	URBANO		2	E	30	PROFESOR DE AULA / CONTRATADO	10.35
D.S.021 ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7	URBANO	ABR 92-JUL 92	4	E	30		23.73
Ley 25671 AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9	URBANO	AGO 92- DIC 92	5	E	30		119.66
Ley 25671 AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9	URBANO	ABR 93	1	C	24		24.22
D.S. 081 MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11	URBANO	MAY 93 - DIC 93	8	C	24		337.73
D.S.019 ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6	URBANO	MAY 94 - SET 94	5	C	30		357.13
D.U. 080 OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	URBANO	OCT 94 - DIC 94	3	C	30		315.08
Ley 26504 Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	URBANO	ABR 96 - OCT 96	7	C	30		769.83
D.U. 090 Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	URBANO	NOV 96 - DIC 96; ABR 97 - JUL 97	6	C	30		818.11
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	URBANO	AGO 97 - DIC 97	5	C	30		841.06
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	URBANO	ABR 98 - DIC 98	9	A	30		1560.83
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	URBANO	Mar-99	1	I	30		193.73
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	URBANO	ABR 99 - DIC 99; MAR 00 - DIC 00;	19	I	30		4520.62
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	RURAL	ABR 01 - AGO 01	5	I	30	PROFESOR DE AULA / NOMBRADO	1313.73
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	RURAL	SET 01 - MAR 02	7	I	30		1944.12
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	URBANO	ABR 02 - ABR 03	13	I	30		3287.86
D.S. 065, D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	URBANO		12	I	30		3394.95
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	URBANO		3	I	30		911.74
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	URBANO		9	I	30		2856.71
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	URBANO		4	I	30		1353.65
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	URBANO	SET 05 - MAR 06	7	I	30		2431.89
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	URBANO	Abr-06	1	II	30	PROFESORA DE AULA / ASCENDIO	350.59
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	URBANO		4	II	30		1461.16
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	URBANO		75	II	30		28420.45



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002925

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de **BLANCA SIMON CARDENAS**, con DNI N° 00996830, profesor que labora en la Institución Educativa N° 0466 jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total íntegra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 32 de fecha 14 de marzo del 2023 y la Resolución N° 15 (sentencia de vista) de fecha 27 de octubre del 2017, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:

N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
1111-2023	0083-2013-0-2209-JM-CI-01	SIMON CARDENAS, BLANCA	01.09 al 31.12.1991; 06.04 al 31.12.1992; 12.04 al 31.12.1993; 20.04 al 31.12.1994; 12.04 al 31.12.1996; 25.03 al 31.12.1997; 23.03 al 31.12.1998; 10.03 al 31.12.1999; 07.03 al 31.12.2000 (como profesor contratado); 01.04.2001 al 25.11.2012 (como profesor nombrado)	S/ 57,618.92

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH